

1500681-71.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... confessou a prática do crime de tráfico, alegando que os vulgos "Dedé" e "Jogador" gerenciam o tráfico no local e que ambos trabalham para o vulgo "Ninha", que comanda o tráfico na região. Durante a audiência, mais uma vez confessou. A confissão encontra amparo na prova material e nos relatos dos policiais. O agente foi surpreendido realizando o comércio ilícito. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500681-71.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500681-71.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE GOMES LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Lucas Henrique Gomes Leite (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de março de 2022, por volta de 11:45h, na Rua Estrela D'Alva, 208, Cumbica, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 330 porções de cocaína, com peso líquido total de 142 gramas, e 47 porções de maconha, com peso líquido total de 110 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em diligência em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado em atitude suspeita. Em razão disso, um dos policiais se aproximou, simulou a compra de entorpecente e, no momento que o acusado abaixou para pegar uma sacola, foi abordado. Em revista à sacola, foram localizadas as porções dos tóxicos, além da quantia de R\$5,00 em dinheiro. Na delegacia, o acusado confessou a prática do crime.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fls. 65/69) e no dia 6 de junho de 2022 foi recebida a denúncia (fls. 95/96). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está demonstrada pelo auto de fl. 9, pelo laudo toxicológico de fls. 47/49 e pelas fotografias de fls. 14/15.

Os policiais civis contaram na fase administrativa (fls. 3 e 4) e em Juízo que, em diligência em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o denunciado em atitude suspeita. Relataram que um dos servidores, se passando por usuário,

solicitou uma porção de cocaína ao acusado Lucas, que abaixou para pegar a droga, momento em que foi abordado. Informaram que, em busca pessoal, com ele foi encontrada uma sacola plástica contendo as porções de entorpecentes, além do valor de R\$5,00 em dinheiro.

Extrajudicialmente (fl. 5), o acusado confessou a prática do crime de tráfico, alegando que os vulgos "Dedé" e "Jogador" gerenciam o tráfico no local e que ambos trabalham para o vulgo "Ninha", que comanda o tráfico na região. Durante a audiência, mais uma vez confessou.

A confissão encontra amparo na prova material e nos relatos dos policiais. O agente foi surpreendido realizando o comércio ilícito. O policial, se passando por usuário, manteve contato com o denunciado, que lhe forneceu mediante pagamento uma porção de droga.

A corroborar o alegado, pontue-se que a considerável quantidade de entorpecente evidencia que seu objetivo era a entrega do tóxico ao consumo de terceiros.

Não há indícios de que os policiais mentiram e que tinham o propósito subalterno de incriminar gratuitamente um inocente. Não há, por outro lado, nada que leve a crer que o acusado se equivocou ao admitir envolvimento com o tráfico.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base precisa ser imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (Certidão fl. 22) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (330 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Lucas Henrique Gomes Leite à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, a entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta e por ter o réu respondido solto ao processo, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas.

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 9 e 45/46), visto se

tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. A fiança servirá para pagamento da multa e/ou da prestação pecuniária. P.R.I.C.Guarulhos, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA